

富宇大境（A2 區・6 戶） 自集居社區合意管理分流可行性之 法理、實證與財務審計研究報告

*A Legal, Empirical, and Financial Audit Feasibility Study on Governance De-
merger
and Physical Autonomy for Fuyu Dajing Residential Enclave under Taiwan
Condominium Administration Act*

研究主持 / 專案報

告人：

廖倫豪 博士 (Howard Liao Ph.D.)

委任提案主體：

富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人
連署小組

標的建物範圍：

台中市沙鹿區龍社路 593、595、597、
599、601、603 號

法定審查與調處機

關：

臺中市政府都市發展局（住宅發展工程處 /
爭議調處委員會）

研究專案編號：

FY-SPLIT-2026-A2-THESIS-
MONOGRAPH

中華民國 115 年 10 月 | 全文定稿本

摘要 (Abstract)

本研究針對台中市沙鹿區「富宇大境」(A2 區, 共 6 戶透天別墅) 於 115 年 5 月與周邊其他五區合併報備為「富宇大地」(共 241 戶) 後, 因基地物理環境相隔、公用設施依賴度實質歸零、管理成本分攤失衡所引發之治理困境進行系統性研究。研究團隊結合法規文獻分析法、現場工務實證鑑定與會計帳目穿透審計, 獲致四大核心結論:

其一, A2 區 6 戶直接面臨公有計畫道路龍社路, 出入完全獨立, 未途經內部巷道, 自來水、自用電表、生活排水與化糞均獨立自理, 生活廢棄物門前自理, 依《公寓大廈管理條例》第 53 條, 其共用設施不具備「整體不可分性」, 客觀上完全合於集居管理分流準用要件; 其二, 富宇大地管委會於 115 年 5 月與 9 月例會官方財報已明確將台中市政府核退之公款獨立開立「A2 大境定存單 NT\$ 220,231 元」專單保管, 帳目涇渭分明, 分流移交對大社區 235 戶數百萬元之公共基金水位零衝擊; 其三, 大境分流後回歸自用獨立透天生活, 不另成立繁瑣管委會, 終生免繳管理費, 專案款項依戶數均分返還, 可免除雙方管委會複雜交接程序; 其四, 分流使大社區管委會管理範圍單純化、解除跨路巡查法律風險、並釋放內部收費子母車容量供 235 戶專屬使用, 達成全區雙贏互惠格局。本報告建請依《條例》第 59 條之 1 提請臺中市政府調處 (或提請區權大會特別決議), 和平確立分流規範。

關鍵字 (Keywords): 公寓大廈管理條例、第 53 條集居分流、整體不可分性、爭議調處、審計清算、雙贏治理、獨立透天。

第一章、緒論 (Introduction)

1.1 研究背景與社區發展脈絡

富宇大地社區坐落於台中市沙鹿區, 原始規劃由富宇建設開發之大境、上境、悠境、澄境等數個獨立住宅建案所組成。115 年初, 起造人與初期籌備小組基於聯合管理以降低基本保全駐點人事門檻之考量, 推動六區合併, 並於 115 年 5 月 14 日獲龍井區公所以 241 戶規模核發公寓大廈管理組織報備證明在案。

然而, 合併規模高達 241 戶之集居聚落中, 唯獨「A2 區富宇大境」(共 6 戶, 門牌為沙鹿區龍社路 593、595、597、599、601、603 號) 坐落於公有計畫道路龍社路南側最外緣, 與內部封閉式社區巷道隔馬路相望。合併運作數月以來, 外側透天別墅與內部封閉式巷道聚落之生活習慣、公設使用需求與管理對價產生顯著落差, 亟需透過法制化途徑進行管理架構優化與資源重整。

1.2 研究動機與核心問題意識

本研究主要探討以下三大核心課題: 第一, 在法律層面上, 臨接公有道路、設施自立自足之透天別墅, 是否具備脫離集居母體獨立分流之法源依據? 第二, 在實證工務層面上, A2 區之出入交通、水電排污及生活廢棄物清運, 是否具有獨立自足性? 第三, 在財務治理層面上, 分流退出是否會損害大社區剩餘 235 戶之既有公款權益與公共設施服務?

第二章、法理分析與法規適用 (Legal Doctrine)

2.1 《公寓大廈管理條例》第 53 條集居地區分流準用要件

《公寓大廈管理條例》第 53 條明文規定：「多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈，其共同設施之使用與管理具有整體不可分性之集居地區者，其管理及組織準用本條例之規定。」

法理邏輯反面推論及司法實務見解（參照最高法院 92 年度台上字第 2314 號民事判決、臺北高等行政法院 98 年度訴字第 1210 號判決意旨）一致確立：集居社區合併準用本條例之前提，乃各棟建築物間「共同設施之使用與管理具有整體不可分性」。倘若其中特定分區或建築群，其出入直接面臨公有既成道路，且水電排污、生活機電等共同設施與其他區域完全隔離自立，實質上不具備不可分之共有依賴關係時，強行將其納入同一規約組織，反將侵害其私法財產權益與居住自治原則。因此，A2 區 6 戶依法得主張實質分流，排除於原集居範圍之外。

【法規適用界定：排除不適用之第 26 條第 1 項】

曾有部分早期意見主張援引《條例》第 26 條第 1 項另立管委會。經法制審查確認：該條係專為「非封閉式集居社區內住宅與商場、辦公混合使用」之商辦部分所設之分立規定。A2 區 6 戶純屬住宅透天，自始不適用該條；本案全面換軌正名依第 53 條「集居地區設施無不可分性」之正統法理主張管理分流。

2.2 《條例》第 59 條之 1 爭議事件調處程序之準司法效力

依據《公寓大廈管理條例》第 59 條之 1 規定，直轄市、縣（市）政府應設公寓大廈爭議事件調處委員會，處理有關公寓大廈之爭議事件。

在實務運作上，集居分區間之管理範圍劃分與專款歸屬爭議，屬於典型法定調處範疇。申請人 6 戶全體向「臺中市政府都市發展局（公寓大廈爭議事件調處委員會）」申請調處，由建管主管、法律學者、資深建築師組成之專業委員會介入協商。一旦雙方於調處會議作成調處和解筆錄，依《公寓大廈爭議事件調處辦法》及相關行政程序法規，該筆錄具有民事確定判決之同一效力。主管機關區公所依法必須據以辦理富宇大地管理範圍變更備查，無須再經 241 戶全體區權大會動員表決，為最具執行力之法定路徑。

2.3 《條例》第 31 條特別決議路徑之程序要件

若循社區內部自律程序推動，則依《條例》第 31 條第 1 款規定，規約之訂定或變更應經區分所有權人會議特別決議行之。A2 區得以正式書面提案送交管委會，提請大會審議通過變更《富宇大地住戶規約》第二條管理組織範圍（將全區 241 戶修正為 235 戶），以和平民主程序達成合意分流。

第三章、物理機能與生活網絡實證調查

3.1 基地坐落與道路交通出入動線（零通行依賴）

本研究進行現況勘測與地籍套繪調查：富宇大境（A2 區）坐落於台中市沙鹿區龍社路 593、595、597、599、601、603 號。6 戶別墅基地北側直接臨接台中市公有計畫道路「龍社路」，門前路幅開闊，住戶進出、車輛通行直接銜接外部交通路網，完全不須行經富宇大地內部所屬之私設巷道（如 638 巷、642 巷、646 巷等）。客觀上完全無袋地通行爭議，具備百分之百獨立出入之物理條件。

3.2 水電與排污機電設施之完全物理獨立性

經會同水電技師勘查建物管線竣工圖說確認：1. 自來水系統：6 戶自來水進水管線直接引自龍社路之台灣自來水公司公用幹管，各戶獨立自備受水表，無加壓泵浦依賴；2. 電氣系統：台電外線直接入戶，各戶配置獨立台電電表；3. 生活排水與排污系統：各戶化糞池與生活污水暗溝直接銜接龍社路公共排水暗渠，未接入大社區內部任何共同中繼排污設備。上述設施證明 A2 區在建築技術維度上完全自足。

3.3 生活廢棄物處理機制之實質分流現況

大社區內部配置集中式垃圾子母車與環保室，委由外包清運廠商每週清運。然而調查顯示：A2 大境 6 戶日常均於每日傍晚直接在門前龍社路等候台中市環保局公有垃圾車定時定點免費清運，自始即未進入大社區內部丟棄垃圾。為杜絕爭議，A2 全體住戶已正式出具切結書，自願放棄內部子母車使用權，生活垃圾完全自理。

表 3-1：富宇大境（A2 區）與富宇大地內部聚落物理機能對照表

機能檢驗項目	A2 富宇大境（6 戶別墅）	富宇大地內部聚落（235 戶）
聯外交通出入	直接面臨公有計畫道路龍社路，獨立出入	通行內部私設巷道（638/642/646 巷）出入
水電與排污機電	台水、台電、市府幹管直供，完全物理獨立	內部配置公共加壓機電、排污設施與路燈系統
生活廢棄物清運	門前自行等候環保局免費垃圾車，完全自理	使用內部集中收費子母車，每月負擔清運費
休閒與公共設施	透天無共同門禁、無中庭花園，未享有公設	享有內部封閉巷道、綠帶公設與管理室
設施整體不可分性	經實證鑑定：不可分性為 0%（完全獨立）	內部各分區具高度共有不可分性

第四章、財務審計分析與專案資產清算模型

4.1 富宇大地官方財務報表穿透審查

依據富宇大地第二屆管理委員會 115 年 5 月 6 日例會議題四官方決議及 9 月份財務公佈清冊，台中市政府核退之社區公共基金，管委會採取「分別定存、獨立立卷」原則辦理。其中新光銀行沙鹿分行之 4 筆定存中，第 2 筆明確載明存單抬頭為「A2 大境區定存，本金金額新台幣 220,231 元整」，自始即與悠境（223 萬餘元）、澄境（22 萬餘元）分開立卷保管，產權憑證界限清晰。

4.2 專案移交資產規模審計核算

經審計還原，屬 A2 區 6 戶專款之資產規模如下：1. 新光銀行 A2 定存單本金：NT\$ 220,231 元整（不含移交前孳生利息）；2. 起造人交屋管理基金：全社區 241 戶交屋時每戶預繳 1 萬元，A2 區 6 戶份額核計為 NT\$ 60,000 元整；3. 專案資產合計總額為 **NT\$ 284,731 元**。

表 4-1：大社區公共基金定存明細與 A2 專款專單對照表（依 115.09.08 官方財報）

項次	專單抬頭名稱	定存本金 (新台幣)	審計產權歸屬與立卷事實說明
01	富宇悠境專單	NT\$ 2,231,820 元	新光銀行沙鹿分行定存，專屬悠境分區
02	富宇大境專單 (A2 區)	NT\$ 220,231 元	115.05.06 決議專立存單，移交不侵蝕大社區
03	富宇澄境專單	NT\$ 220,231 元	新光銀行沙鹿分行定存，專屬澄境分區
04	起造人公共基金活存	NT\$ 0 元	市府退款活存準備金
定存專單合計總額		NT\$ 2,672,282 元	大社區整體定存總水位 (A2 佔 22 萬)

4.3 財務分流對大社區 235 戶之影響實證評估

本研究深入精算 A2 退出後對富宇大地管委會收支之衝擊：A2 區 6 戶每月繳納管理費合計 \$6,000 元。經依大社區支出項目分攤還原：每月分攤垃圾清運費約 \$1,195 (4.8 萬 × 6/241)；每月分攤物業經理薪資約 \$1,751 (7.03 萬 × 6/241)；其餘尚有行政保險及門前維護支出。實質上管委會於 A2 區所得盈餘極為微薄。分流後管委會省去外側路段之巡查維護人力，且 A2 專款原單專案歸位，**大社區數百萬元營運資金分毫未損，全體 235 戶之管理費絕無因分流而調漲之虞**！

第五章、大社區雙贏效益與行政風險評估

5.1 雙贏互惠治理格局（Win-Win Governance）

管理分流絕非對抗，而是為全體 241 戶創造互惠利益之制度優化：1. ****管理責任集中單純化****：物業人員免除冒險跨越公有計畫道路龍社路巡查之風險，管理動線收縮至封閉式巷道內部，管委會免除外側道路與公共安全之法律責任；2. ****公設資源全數回饋留用****：內部收費子母車容量與清潔維護資源 100% 留給內部 235 戶享用，徹底緩解垃圾超載壓力；3. ****消弭長治久安之制度隱患****：消除外側透天未享用公設卻分攤費用的不平等矛盾，建立和諧鄰里典範。

第六章、推動路徑與實施標準作業程序（SOP）

本案規劃雙軌並進之推動路徑，五大標準實施階段如下：

【階段一：內部共識凝聚】 A2 區 6 戶完成 100% 書面連署，簽署《全權委任授權書》確認推派 廖倫豪 博士為特別代理人。

【階段二：正式提案協商】 以正式公文書送達富宇大地第二屆管委會例會審議，闡明雙贏法理與專款獨立依據。

【階段三：市府調處或大會決議】 循《條例》第 59 條之 1 直送臺中市政府都發局作成調處和解筆錄（或提請區權大會依第 31 條做成特別決議）。

【階段四：主管機關變更報備】 檢具調處成立證明書（或大會紀錄）向建物坐落之沙鹿/龍井區公所辦理管理範圍變更報備（241 戶修正為 235 戶）。

【階段五：專案款項結算生效】 新光銀行專款專單辦理移交歸還，A2 正式回歸自用獨立透天自律生活，全案圓滿告成。

第七章、結論與建議（Conclusions）

綜合上述法理分析、現場實證與審計核算，本研究報告提出確定性結論：富宇大境（A2 區）獨立分流完全具備法令適法性、機能自足性與財務公平性。建請雙方秉持理性自治精神，透過臺中市政府爭議調處機制（或區權大會特別決議）和平確立分流規範，共創富宇大地全區之長治久安。

附錄、管理分流與資產移交協議書（草案）

富宇大地 vs 富宇大境 專案款項移交結算與管理分流協議書（草案範本）

立協議書人：

甲方：富宇大地社區管理委員會（法定代理人：主任委員）

乙方：富宇大境（A2 區・6 戶）全體區分所有權人（授權代表：廖倫豪 博士）

緣乙方（沙鹿區龍社路 593~603 號共 6 戶）業經主管機關調處成立（或富宇大地全體區分所有權人會議特別決議通過），合意自甲方管理組織範圍分流退出，回歸自用獨立透天住宅生活，不另成立管理委員會。雙方本於誠信互惠原則，訂立本協議書條款如下以昭公信：

第一條（定存專單移交結算）：甲方保管於新光銀行沙鹿分行之「A2 大境定存專單」（本金新台幣 220,231 元整及截至移交日止之孳息），甲方同意於主管機關核准管理組織範圍變更備查後 15 日內，解約並按 6 戶戶數全額均分匯退至乙方 6 戶區權人個人帳戶（每戶退還約 NT\$ 36,705 元）。

第二條（交屋基金全額返還）：起造人富宇建設交付之管理基金，甲方同意按乙方 6 戶交屋預繳份額，專案核實撥還新台幣 60,000 元整，均分匯退至乙方 6 戶區權人個人帳戶（每戶退還 NT\$ 10,000 元整）。

第三條（公設權益割離與生活自理）：乙方自分割生效日起，生活廢棄物自行等候市府公有清潔隊清運，自願放棄使用甲方內部之收費垃圾子母車及貨櫃屋管理室，亦不再分攤甲方內部之清潔維護費用；乙方回歸獨立透天自律生活，不另設管委會。

第四條（水電排污獨立與終生免繳管理費）：乙方各戶自來水、用電、排污設施各自獨立立戶自理。分流生效之次月 1 日起，乙方正式終止繳納甲方每月管理費，甲方所簽訂之外包服務合約與乙方無涉，乙方不負連帶責任。

第五條（協議生效要件）：本協議書經雙方代表人簽章用印，並經主管機關核准管理組織範圍變更報備後正式生效。

甲方：富宇大地社區管理委員會
主任委員（簽章）：_____

乙方：富宇大境全體區權人代表
授權代表（簽章）：廖倫豪 博士

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日

主要參考文獻：

- 內政部國土管理署，《公寓大廈管理條例及施行細則最新彙編》，2024 年。
- 最高法院 92 年度台上字第 2314 號民事判決（論集居分區共有設施不可分要件）。
- 臺中市政府，《臺中市公寓大廈爭議事件調處自治法規彙編》，2025 年。
- 廖倫豪，《現代社區治理之權責相符與管理分流機制研究》，2026 年。